

Que Gestão Condominial Heleri, assumida em 01/01/2026 faz saber que novo síndico não herda "responsabilidades" passivas por erros que não cometeu, mas herda o **dever legal de agir para proteger o condomínio de prejuízos**, conforme termos do Artigo 1.348 (deveres do síndico) do Código Civil.

Em ATA da reunião no dia 11/11/2025 entre A MV3 e condomínio Heleri na presença de Lucia, Wagner, Marcelo, Verônica, Milton e Rogério é apontado que:

O condomínio reterá a última parcela do serviço por entender que a obra não foi concluída
É do entendimento do condomínio que o aceite da obra só será dado como concluído após vistoria conjunta

O condomínio forneceu fotos, vídeos e mensagens com inúmeros problemas evidenciados na laje, no telhado e nas calhas. Não temos termo de aceite assinado ou mesmo uma vistoria conjunta efetuada. Não há nenhuma obra concluída pela MV3 no condomínio Heleri e a MV3 é muito ciente disso. Não estamos sob a abrangência de garantia contratual e sim ainda sobre a vigência de obra (com estouro absurdo e injustificado de prazo na execução, com infiltração sempre contínua, agravamentos de danos internos e expressivos riscos estruturais)

Como é possível verificar no trecho abaixo retirado do contrato assinado entre as partes é claro a menção a condição de “após o término da obra” para o pagamento das 4 parcelas

5.1 FORMA DE PAGAMENTO: ENTRADA + 4 PARCELAS = 5 VEZES SEM JUROS

5.1.1 Entrada Total: R\$7.000,00 (Sete mil reais);

5.1.2 Parcelas Total: 4 (Quatro);

5.1.3 Parcela 1: R\$4.255,00 (Quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais), para 30 dias após o término da obra;

5.1.4 Parcela 2: R\$4.255,00 (Quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais), para 60 dias após o término da obra;

5.1.5 Parcela 3: R\$4.255,00 (Quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais), para 90 dias após o término da obra;

5.1.6 Parcela 4: R\$4.255,00 (Quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais), para 120 dias após o término da obra;

Considerando essa condição gostaria de lembrar que ao invés de inadimplentes com a MV3, como seu comunicado tenta fazer entender, fizemos pagamentos antes do prazo contratual (efetuado pela gestão de 2025).

Gostaria de lembrar outro trecho do contrato entre as partes que define que a MV3 deverá restituir os prejuízos ao imóvel 402 devido aos danos causados pela MV3 durante a execução da obra.

22. Responsabilizamo-nos por quaisquer danos materiais que por ventura venham acontecer ao condomínio, prédios vizinhos ou terceiros, por nossa culpa durante a realização da obra.

Considerando o custo total de serviço pago e não entregue MV3 temos: de serviço contratado R\$24.020,00 (– R\$3255,00 valor retido) = R\$20.765,00 + custo total de material pago pelo condomínio R\$ 23.458,00 (custo de material) + 375,00 (fraude de caçamba) = 44598,00, considerando que ainda precisa acrescer a esse valor a recomposição dos danos no imóvel 402. Considerando que está caracterizada o vício construtivo devido a infiltração persistente, serviço mal executado devido a emboço não feito, a peças de telhas desalinhadas, furadas e sem parafusos, lixo acumulado (etc.) e agravamento dos danos ao imóvel 402 por expansão de infiltração a toda a extensão da sala e novos cômodos (quartos), considerando que são 135 dias úteis desde o início da obra ainda não encerrada. O condomínio em ação de total boa-fé oferece como última oportunidade a MV3 de corrigir todos os erros e problemas altamente evidenciados por imagens, vídeos e documentação nos 135 metros quadrados de obra, as duas possibilidades a seguir com condição de UMA ou OUTRA e não ambas:

- 1- O Condomínio Heleri fará a contratação de uma nova empresa para conclusão das obras do telhado e recomposição dos danos do imóvel 402 e todas as custas ficarão de responsabilidade da MV3;
- 2- O condomínio Heleri fará a contratação de um Engenheiro perito de nossa confiança que fará vistoria apontando todos os problemas no telhado, laje e calhas do condomínio e como a correção precisará ser executada e com que materiais e técnicas devem ser aplicadas e estipulará um prazo para conclusão das tarefas apontadas, ele fará o aceite da obra mediante nova vistoria e entendimento de que todos os problemas tenham sido sanados de forma definitiva e também irá estipular a dimensão dos danos ao imóvel Heleri e todas essas custas ficarão de responsabilidade da MV3;

Esse acordo, caso firmado, será documentado em registrado em cartório também com as custas de responsabilidade da MV3.

O retorno dessa oferta deve ser feito até amanhã 13/01/2026 às 12:00 devido a urgência de solução do fato e de que a cada hora e a cada chuva os riscos de agravamento de danos ao imóvel 402 aumentam e que duas crianças e 3 adultos estão sendo expostos a teto desmanchando, mofo extenso, crescente corrosão de infraestrutura do prédio devido a exposição a água e outras intercorrências.